

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ
С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ



РИ-СМК-03.7.02-2021

Лист 2 из 11

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

УТВЕРЖДАЮ

директор БПОУ «КИТЭК»

Т.П. Ивченко

30 августа 2021 г.



№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1			
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика
30.12.2022	Документ актуален	Загребнев В.Ю.



РИ-СМК-03.7.02-2021

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

Лист 3 из 11

Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО и ОФОРМЛЕНО заместителем директора В.Ю. Загребневым.

2 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН РИ-СМК-03.7.02-2016 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

Настоящий Порядок не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в другие учебные заведения



РИ-СМК-03.7.02-2021

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

Лист 4 из 11

Содержание

1 Область применения.....	5
2 Общие положения.....	6
3 Порядок применения мер дисциплинарного взыскания	8
4 Порядок снятия мер дисциплинарного взыскания	10
Лист согласования	11



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся БПОУ «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»¹ мер дисциплинарного взыскания.

1.2 Порядок разработан в соответствии с:

— Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации";

— Приказом Минобрнауки России от 15.03.2015 №185 "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания".

1.3 Требования Порядка являются обязательными к применению для педагогических работников колледжа.

1.4 Порядок входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

¹ Далее по тексту - колледж



2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.

2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.5 настоящего



Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.



3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

3.1. При обнаружении сотрудниками колледжа факта нарушения обучающимися документов, указанных в п.2.2 настоящего Порядка, они обязаны подготовить докладную записку на имя директора колледжа или лица, временно его заменяющего.

3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж требует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.3. Решение о применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания выносится малым Педагогическим Советом, на который приглашаются представители Студенческого совета, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося.

3.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже.

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их



РИ-СМК-03.7.02-2021

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

Лист 9 из 11

применение к обучающемуся.

3.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

3.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



4 ПОРЯДОК СНЯТИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

4.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.2. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого или Попечительского совета, ходатайству иных сотрудников колледжа.

	РИ-СМК-03.7.02-2021 ПОРЯДОК применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания	Лист 11 из 11
--	---	----------------------

Лист согласования

Разработано:

Зам. директора


В.Ю.Загребнев

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора


А.О.Жакенова